



MAD-955

Seat No. 8

B. Com. (Sem. V) Examination

October / November - 2018

Business Laws : Paper - CC 305

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

- ૧ નીચેનાં વિધાનો સમજાવો : (કોઈ પણ ત્રણ) ૧૦
- (૧) કેવળ મૌન એ દગો નથી.
(૨) જ્યાં સંમતિ નથી, ત્યાં કરાર નથી.
(૩) અવેજ વગરના કરારો રદબાતલ છે.
(૪) બધા કરારો સમજૂતી છે.
(૫) બધી સમજૂતીઓ કરાર હોતા નથી.
- ૨ (૧) અવેજ એટલે શું ? અવેજ વિનાના કરારોના અપવાદોની ચર્ચા કરો. ૮
(૨) સમજાવો - સગીર સાથે થયેલા કરારો રદબાતલ છે. ૭
- ૩ સમજાવો : ૧૫
(અ) કરાર પાલનમાંથી મુક્તિની ચર્ચા કરો.
(બ) કરારની નિષ્ફળતાનો સિદ્ધાંત સમજાવો.
- અથવા**
- (અ) કરાર પાલન માટેની વિવિધ રીતો.
(બ) પૂર્વાપેક્ષિત કરારભંગ.
- ૪ સમજાવો : ૧૫
(અ) અણચૂકવ્યા વેચનારની વ્યાખ્યા આપી તેના માલ પરત્વેના હક્કો જણાવો.
(બ) માલ વેચાણ ધારાની ગર્ભિત શરતો અને ગર્ભિત ખાતરીઓ સમજાવો.

અથવા

(અ) માલ વેચાણના કરારની વ્યાખ્યા આપી તેના આવશ્યક તત્વોની ચર્ચા કરો.

(બ) 'ખરીદનાર સાવધાન' - સમજાવો.

૫ સમજાવો :

૧૫

(અ) ગ્રાહકની વ્યાખ્યા આપી, ગ્રાહક કોને કહેવાય તે સમજાવો.

(બ) કેન્દ્રીય ગ્રાહક પરિષદની રચના અને હકૂમતની ચર્ચા કરો.

અથવા

(અ) ગેરકાયદેસર વેપારી રીતરસમો સમજાવો.

(બ) સમજાવો : (૧) સેવા (૨) ઉપભોક્તા.

ENGLISH VERSION

1 Explain following statements : (any **three**) 10

(1) Only keep silence is not fraud.

(2) Where there is no consent, there is no contract.

(3) Contracts without consideration is void.

(4) All the contracts are agreements.

(5) All the agreements are not contract.

2 (1) What is consideration ? Discuss exceptions of the contract with out consideration. 8

(2) Explain - Contract made with minor is void. 7

3 Explain : 15

(a) Discharge of Contract

(b) The Doctrine of Frustration of Contract.

OR

(a) Various modes of performance of Contract.

(b) Anticipatory breach of contract.

4 Explain :

15

- (a) Define unpaid seller and discuss rights of an unpaid seller against goods.
- (b) Implied condition and warranties of sales of goods.

OR

- (a) Define contract of sale of goods and state its essentials.
- (b) Explain 'Buyer's Beware'.

5 Explain :

15

- (a) Define 'Consumer' and explain who is a consumer.
- (b) Discuss the formation and power of Central Consumer Council.

OR

- (a) Unfair trade practice.
 - (b) Explain :
 - (1) Service
 - (2) Consumer.
-